

Asutawa Kogu

2. istungjärk. **Protokoll nr. 39 (12).** 1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 25. juulil 1919. a. kell 4 p. l. Toompea lossi Walges saalis.

Kokku on tulnud 97 Asutawa Kogu liiget.

Walitsuse lauas: haridusminister J. Kartau, rahaminister J. Kukk.

P ä e w a k o r d:

1. Eesti ja Latwia wabariigi wahel tehtud leping — III lugemisel.
2. Komisjonide ja seadusandliku delegatsiooni täiendawad walimised.
3. Riigi kontrollnõukogu liigete kinnitamine.
4. Keeluseaduse komisjoni ettepanek komisjoni suurendamise kohta.
5. Määrus õpetajate palga kohta — hariduskomisjoni ettepanek.
6. Maaseaduse eelnõu — maaseaduse komisjoni ettepanek.

Koosolekut juhatab abiesimees L. Olesk, wahepeal abiesimees A. Birk.

Sekretäri kohal abisekretäär H. Raudsepp.

Koosolek algab kell 4.32 min.

Juhataja L. Olesk: Awan Asutawa Kogu koosoleku. Päewakorra järele on punkt 1. Eesti ja Latwia wabariigi wahel tehtud leping — III lugemisel. Välisministri kohustetäitja ei ole siin. Soowitakse seda punkti arutamisele wõtta pärastpoole.

Järgmine punkt oleks komisjonide ja seadusandliku delegatsiooni täiendawad walimised.

1. Komisjonide ja seadusandliku delegatsiooni täiendawad walimised.

Asutawale Kogule on tulnud järgmised teadaanded: „Mul on au teada anda, et mina rahaasjanduse komisjonist osa ei saa wõtta, sellepärast palun oma asemele ühte teist liiget walida. Max Bock.“

Kas wastawal rühmal on härra Bock'i asemele uus kandidaat nimetada? (Saksa rühm kandidaati ei nimeta.)

„Teatan, et ma seadusandlikust komisjonist ja seadusandlikust delegatsioonist lahkun. Kaarel Parts.“

A. Bachman (rhw.): Rahwaerakonna rühma poolt panen ette seadusandliku delegatsiooni liikmeks proua M. Reisik'u.

Juhataja L. Olesk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ette pandud kandidaat walitud.

A. Bachman (rhw.): Seadusandliku komisjoni liikmeks panen ette rahwaerakonna rühma poolt rhs. E. Rosenwald'i.

Juhataja L. Olesk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ette pandud kandidaat walitud.

2. J. Jans'i teadaanne Tartu sündmuste uurimiskomisjonist väljaastumise kohta.

Siis annab rhs. J. Jans teada, et ta leiab ennast sunnitud olewat Tartu sündmuste uurimiskomisjonist lahkuma. (Pahe-malt poolt: Kiri ette lugeda.)

Abisekretäär H. Raudsepp (loeb): Eesti Asutawa Kogu juhatusel. Mul on au teatada, et ma „Tartu sündmuste uurimiskomisjonist“ välja astun järgmistel põhjustel.

Tähendatud komisjon tegi oma esimesel koosolekul hääleenamusega otsuseks kohapeale, Tartusse, sõita sündmuste kohta materjaali koguma, et sisseantud arupärimise üle otsustamise juures õiglast seisukohta võimalik oleks wõtta. Komisjoni wolitusel astusin ma 22. juulil Asutawas Kogus komisjoni aruandjana üles, komisjoni enamuse seisukohta üksikasjaliselt põhjendades. Täitsa asjalikult kaitses tähendatud seisukohta akl. E. Jonas. Akl. J. Tõnisson, keda E. Jonas'e isiku kõnetooli ilmumine nähtawasti shokeeris, astus peale selle ägeda protestiga üles, mis küsimuse asjaliku arutamise pinnalt ära nihutas. Asjalikult aluselt läks ära akl. L. Olesk, kes minu, kui komisjoni aruandja poolt ettetoo-

dud wäidete arwustamise asemel komisjoni enamuse seisukohta komisjonis ettetoodud ettepanekute alusel rumalaks kujutama (komisjon olla tahtnud ilma pikema jututa oma woliga wälja sõita) ja temale koguni kuritahtlust (kihutustöö kawatsust sõjawäes) ette heitma hakkas. Asutawa Kogu enamus leidis need wastuwäited mõjuwad olewat ja jättis asjaliku küsimuse arutamise täitsa ära. Sellejuures tehti komisjoni enamuse kohta isegi niisuguseid tähendusi, et nendel õiget aru peas ei ole, (akl. L. Olesk, kuna akl. J. Seljamaa temale demonstratiivselt aplodeeris). Wiimane tähendus tehti täiesti kuuldawalt, ilma et juhatus tema kohta tähendust oleks teinud. (Wõib küll olla, et kära sees tähele ei pannud.) Kõike seda tähele pannes, leian ennast sunnituks Tartu sündmuste uurimiskomisjoni wälja astuma, kuna ma sarnase mitte-asjaliku küsimuse lahendamise juures kaaswastutajaks ei wõi olla. J. Jans.

Tallinnas, 23. juulil 1919. a.“ (Naer.)

(Juhatama hakkab abiesimees **A. Birk**.)

Juhataja **A. Birk**: Sõna on faktiliseks märkuseks rhs. Olesk'il.

L. Olesk (töer.): Lugupeetud rahwaesitajad! Pean siin konstateerima, et mina komisjoni kohta mitte öelnud ei ole, et ta rumal on, wõi et komisjoni aruandjal aru peas ei ole. Niisama ei ole ka mina kõiki neid teisi haawawaid sõnu öelnud, mis seal sees on.

Juhataja **A. Birk**: Sõna on faktiliseks märkuseks rhs. Seljamaa'l.

J. Seljamaa (töer.): Ma tahan järgmist asjaolu konstateerida: rhs. Jans istub minust väga kaugel ja kui mina ütelse wõi kõne osa peale olen aplodeerinud, ma siiski kardan, et väga raske on rhs. Jans'il minu peajusse juurdlema tulla, mis põhjustel mina teatawal juhtumisel olen aplodeerinud. Mina neid ütelse, mille peale mina olla aplodeerinud, mitte kuulnud ei ole. Kui akl. Jans'i tagasiastumise põhjuseks on ainult aplodeerimine, siis pean tunnistama, et mina nende sõnade peale ei oleks aplodeerinud, ega ei ole ka aplodeerinud.

Juhataja **A. Birk**: Kas soowitakse kandidaati nimetada wäljaastunud liikme Jans'i asemele? Kandidate ei nimetata. (Hüüe: Naiiw.) Sellega on see päewakorrapunkt läbi.

3. Teadaanne muudatuste kohta Asutawa Kogu koosseisus. Juhatuse nimel pean teatama, et Asutawa Kogu juhatusel on tulnud järgmine teadaanne: „Seega saadan teate Asutawa Kogu juhatusel, et tänasest päewast oma Asutawa Kogu liikme kohused maha panen. K. Wäli.“

Rahwaerakonna rühmast astub Asutawasse Kogusse Nikolai Maim, kellele juhatus poolt kutse on saadetud.

Siin on veel teadaanne:

„Asutawa Kogu juhatusel. Palun mind hariduskomisjoni liikme kohustest wabastada. Jaan Mets.“

4. Hariduskomisjoni täiendawad walimised. **A. Anderkopp** (töer.): Tööerakonna rühma poolt panen ette hariduskomisjoni liikmeks walida rhs. Warrik.

Juhataja **A. Birk**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ette pandud kandidaat walitud.

5. Riigi kontrollnõukogu liikmete kinnitamine. Järgmise päewa korra-punkti kohta on kirjalik teade tulnud.

„Asutawa Kogu juhatusel. Panen Asutawale Kogule järgmised kontrollnõukogu kandidaadid kinnitamiseks ette: sõjawäe peakontrolöör A. Kask, agronoom K. Unt, agronoom E. Ehrlich, õigusteadlane Ferd. Wellner, adwokaat P. Reisik.“

Kinnitamist palun järgmise Asutawa Kogu koosoleku päewakorda wõtta, et asjaajamises wiivitust ei tuleks. Riigikontrolöör K. Einbund.“

Ajutise walitsemise korra järele kinnitab Asutaw Kogu kontrollnõukogu liikmed. Kas hääletamine awalikult wõi kinniselt tuleb, seda ei ole seal mitte ette nähtud. Arwan, et need kandidatuurid tulewad lahtiselt hääletada. Kas tehakse ettepanek, koos wõi üksikult hääletada? (Hüüded: Üksikult.)

(Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on A. Kask walitud.

(Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on K. Unt walitud.

(Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on E. Ehrlich walitud.

(Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on F. Wellner walitud.

(Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on P. Reisik walitud.

6. Keeluseaduse komisjoni suurendamine. Järgmise päewakorrapunkti kohta on kirjalik ettepanek tulnud. Palun ette kanda.

Sekretäär **H. Raudsepp** (loeb): Asutawa Kogu juhatusel. Keeluseaduse komisjon oma esimesel koosolekul 21. juulil s. a. leidis ebaloomulikuna nähtuse, et komisjonis puuduwad esitajad kahest suuremast Asutawa Kogu rühmast: Eesti sotsialistide-rewolutsionääride ja kristliku rahwaerakonna rühmast; palub tööwiljakuse otstarbel Asutawale Kogule ette panna komisjoni liigete arwu suurendada, jagajaks wõttes arw 10. Komisjoni esimees: (allkiri). Sekretäär: (allkiri).

Juhataja **A. Birk**: On ettepanek tehtud jagajaks wõtta arw 10. Sõnawõtjaid ei ole. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

Palun neid rühmi, kes weel pole oma kandidaate sisse andnud, aga kes seda weel wõiwad, neid nimetada. Siis selle järele tuleks sotsiaaldemokraatidel 4, tööerakonnal 3, rahwaerakonnal 3, maaliidul 1, kristlikul rahwaerakonnal 1 kandidaat.

M. Kurs-Olesk (sd.): Panen ette sotsiaaldemokraatide rühma poolt akl. Hans Mets.

A. Anderkopp (töer.): Panen ette tööerakonna poolt Johanna Päts'i.

A. Bachman (rhw.): Panen ette rahwaerakonna poolt M. Nöges'e.

N. Kann (krst.): Kristliku rahwaerakonna poolt panen ette rhs. A. Laar'i.

H. Kruus (sr.): Sotsialistide-rewolutsionääride rühma poolt panen ette rhs. Piiskar'i.

Juhataja **A. Birk**: On ette pandud järgmised kandidaadid nende rühmade poolt, kellel weel suurema jagamise juures kohti juurde tuli: H. Mets, J. Päts, M. Nöges, A. Laar, J. Piiskar. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ette pandud kandidaadid walitud.

Järgmise päewakorrapunkti kohta arwati, et rahaasjanduse komisjon saab oma tööga walmis ning annab selle eel-

nõu sisse; kuid senni ei ole teda rahaasjanduse komisjonist mitte sisse antud, sellepärast langeb see päewakorrapunkt tänasest päewakorrast välja.

(Juhatama hakkab abiesimees **L. Olesk**.)

7. Maaseaduse eelnõu. Maaseaduse komisjoni aruandja **J. Zimmerman**:

Käesolewat maaseaduse eelnõu välja töötades on just praegusaja nõudeid silmas peetud. Tema ei ole mitte terve meie maaseadus, sest selleks oli aeg liialt lühike. Komisjon oli sunnitud seda maaseadust osade kaupa läbi waatama ja läbi wiima. Siin selles jaos kaitsakse just suurmaapidamiste asemele uute väiketalude asutamist. Temale peaks järgnema linnade maaseadus, siis põlise maa tarwitamise seadus, maapranduslaenu seadus jne. Nii et käesolew seadus oleks alus, mille külge ja peale tuleks uus maaseadus ehitada.

Eelnõu on igähele kätte saadetud, sellepärast ei hakka ma siin seda arutama. Peale teise lugemise oli komisjonis arutamisel, kas käesolewat eelnõu korraga on tarwis Asutawale Kogule ette panna.

Sel eelnõul wõiwad nii mitmedki puudused olla, kuid Asutawas Kogus wõidakse neid parandada. Komisjon leidis, et seda seadust meil hädasti tarwis on ja sellepärast julgen ma seda Asutawale Kogule ette panna ja tema kiiret otsustamist paluda.

A. Birk (rhw.): Maaseadus, mis tähtsamaks seaduseks saab meie riigi ajaloos, on meile kätte saadetud, kuid aruandja kõnest ma ei leidnud mitte ühe tähtsa küsimuse peale wastust, nimelt selle peale, kas meie Wabariigi Walitsus on seisukohta wõtnud sel puhul. Asutaw Kogu wist mäletab seda juhtumist, mis oli meil „Estoonias“, kus walitsus teatas, et kas Wabariigi Walitsus on selle maaseaduse eelnõuga tuttaw ja misugune seisukoht tal on. Kas annab selle kohta aruandja wastust wõi walitsuse esitaja?

Aruandja **J. Zimmerman**: Mina ei wõi mitte walitsuse nimel wastata, sest seda ma ei tea, aga ma tean küll põllutööministeeriumi seisukohta. Põllutööminister on arwamisel, et tingi-

mata tarwis on ja sedawiisi, nagu ta siin on, ette kantud, on wastuwõetaw.

Wälisministri kohustetäitja **J. Tõnisson**: Austatud Asutawa Kogu liikmed! Pean teatama, et walitsus maaseaduse eelnõu mitte arutanud ei ole. On küll maaküsimusest juttu olnud, kuid selle seaduseelnõu puhul juttu ei ole olnud. Meie ettepanek on, et see maaseaduse eelnõu peaks ette pandama walitsusele, et ta saaks oma seisukohta wõtta. Üldse, kui seaduseelnõud tulewad komisjoni wõi delegatsiooni arutamisele, siis palutaks, et antaks ministritele, kellesse see asi puutub, teada, et ministrid saaksid oma seisukohta wõtta. Nende seaduseelnõude kohta, mis walitsuse kaudu Asutawale Kogule lähewad, on seisukoht wõetud. Walitsus annab õiguse üksikutele ministritele seaduseelnõusid ette panna ja wõtab seisukohta nende seaduseelnõude kohta poliitilistes küsimustes üldse, tehnilised küsimused jääwad peaaesjalikult üksikute ministrite wastutusele. Walitsus ei jõua tehnilisi küsimusi neis põhjalikult läbi arutada. Nii palju, kui seaduseelnõud üldriiklikka küsimusi puudutawad, tulewad nad walitsuses arutamisele ja peab walitsus nende kohta seisukohta wõtma. Seadusandlikul kogul, weel enam Asutawal Kogul, on täiesti wõimalik teisiti, oma soowi järele otsustada, sellepärast, et kõik wõim tema käes on. Mis aga seadusandlikku praksisesse puutub teistes maades, siis peab ütleva, et just seadusandlikkudes huwides walitsust, kui riiklikku aparaati ära kasutatakse, et saaks walitsus awaldata seisukohta seadusandlikkude aktide tähenduse, nende otstarbekohasuse jne. kohta. Selles mõttes peaks oletama, et Asutaw Kogu walitsusele ka selles põhipanewas küsimuses wõimaluse annaks seisukohta wõtta, sest muidu ei ole temal mingit wõimalust üldse kõiki küsimusi ja probleeme, mis seaduseelnõu käsitab ja puudutab, hinnata ja walgustada. Ma pean ütleva, et sel kujul mitte üksikasjalist wolitust ei ole, aga ma pidasin peaministri äraolekul kohuseks nende asjaolude peale tähendada, millest walitsuse seisukohta wõib järeldada ja mis minu arwates walitsuse seisukohaga kokku käib.

J. Seljamaa (töer.): Ma teen ettepaneku käesolewa seaduseelnõu esimesele lugemisele üle minna.

J. Lõo (rhw.): Ma tahan selle ettepaneku wastu waielda ja paluda maaseaduse eelnõu arutamist edasi lükata. Oma ettepaneku põhjenduseks ütlen järgmist: Asutaw Kogu seisab oma suurema ülesande, maareformi teostamise eel. Selle küsimuse õnnelik otsustamine paneb rahwuslikule iseolemisele kõikumata kindla aluse, tema ebaõnnestamine kisub aga meie majandusliku ja poliitilise seisukoha alla kuristikku. Sellepärast oleks küll tarwis nii suurte ja kaugeleulatawate küsimuste arutamise juurde mitte nii wäga kähku minna, waid Wene wanasõna järele: Enne seitse korda mõõta ja kaheksandal korral otsustaw lõige teha. Wanades kultuurmaades on wiisiks, et suurema tähtsusega seaduseprojektid kõik külgselt lugemata korda arutatakse. Nii tehku ka Asutaw Kogu enne, kui otsustawa sõna ütleb. Erakordsel ajal ei saa meie mitte küll pikka aega selleks tarwitada, meie ei saa aastaid sellele pühendada, kuid mõned nädalad wõiks selleks ära kasutada. Meie maaseaduse eelnõu on õige kitsas ringis kokku seatud, väljaspool tuntakse tema põhijooni wäga wähe. Alles wiimastel päewadel ilmus ajakirjanduses mingisuguseid kommentaare maaküsimuse üle. Ka suurem jagu rahwaesitajaid ei ole tema paragrahwide mõtetesse jõudnud süweneda. Seal on puudutatud keerulisi asju: seal on Nystaediti rahulepingust kõne, seal on differentsiaälrent ja „negotiorum gestores“, mis kõik wäikseid ekskursioone ajaloo, majandusteaduse, õigusteaduse aladel nõuawad ja sellepärast oleks maaseaduse arutamise edasilükkamine tarwilik esiteks, et rahwasaadikud end rohkem informeerida ja sellesse süweneda saaksid. Oleks tarwis ka, et meie rahwas, meie walijad oma koosolekutel ja miitingutel seda wõiksid arutada. Nii sama tarwilik oleks ka, et meie ajakirjandus sel alal oma soowe kuuldawale tooks. Oleks tarwilik, et meie toetajad ja sõbrad Lääne-Euroopas sellega tutvunewad, et meie maareform mitte ei tuleks nii, kui püstolist lastud. Oleks tarwis ära oodata ka, kuidas poolakad, tshehoslowaakid ja muud, kellel suurem wilumus on, endi juures seda küsimust otsustawad. Sealt wõiksimme meie mõnda õppida. Lõpuks puudub meil statistiline materjaal kõigi andmete kohta. Seda tuleks meil korjata. Ma ei taha mitte oma ettepanekuga maareformi takistada, pean ainult seda silmas, et projekt kõik-

külgselt ka väljaspool Asutawat Kogu läbi arutatud ja walgustatud saaks, nii et see meie oludele wastawaks seaduseks kujuneks. Sellepärast panen ma rahwaerakonna nimel ette maaseaduse arutamist kunni 1. septembrini edasi lükata ja Asutawa Kogu istumistele 29. juulist — 1. septembrini sel aastal waheaeg määrata.

M. Kurs-Olesk (sd.): Sotsiaaldemokraatide rühm toetab akl. Seljamaa poolt tehtud ettepanekut — esimesele lugemisele asuda. Ettepanekud, mis puutuwad töölistesse, laiematesse rahwahulkadesse, lükatakse alaliselt edasi, olgu see põllutöö küsimus, töö- ja hoolekandeministeeriumi piirkonna laiendamine või muu sellesarnane. Alati leitakse põhjust neid edasi lükata. Meie teame, et missugused ka waidlused ei oleks, seadus siis alles välja tuleb, kui kõik erakonnad seisukohta on wõtnud, seda läbi kaalunud, et teda siis rahwale ette panna. Kõik teised wastuseismise põhjused ei ole kaaluwad. Meil ei olewat teada, mis mujal tehakse. Meil on teiste maade minewik küllalt teada, et meie selle najal korrigeerida võime oma tööd ja selleks on meil materjaali küllalt, et tööd alata; tarwis on oma maa soowe täide wiia, ruttu tööle asuda ja mitte wiitwitada.

Juhataja L. Olesk: Sisse on tulnud kaks ettepanekut: esimene ettepanek on, kodukorra §§ 33, 34 järele seadusprojekti otsekohe arutamisele wõtta. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on Asutaw Kogu otsustanud projekti arutamisele asuda.

A. Weiler (töer.): Ma teen ettepaneku üldisi läbirääkimisi järgmiseks koosolekuks jätta ja asuda Eesti ja Latwia wahel tehtud lepingu III lugemisele.

Juhataja L. Olesk: Ettepanek on tehtud läbirääkimisi maaseaduse eelnõu kohta pooleli jätta ja praegu asuda päewakorras ettenähtud Eesti ja Latwia wahel tehtud lepingu III lugemisele. (Parem pool segased wahelhüüded **M. Kurs-Olesk**'i, sd. kõne kohta maaseaduse eelnõu asjas.) Ma palun rahu! Kes on selle poolt, et läbirääkimisi edasi lükata? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

8. Eesti ja Latwia Wälisministri wabariigi wahel kohustetäitja J. tehtud leping — Tõnisson: Austatud Asutawa Kogu liikmed! Eesti ja Lat-

wia wabariigi walitsuste wahel on alljärgnew leping tehtud (loeb): „§ 1. Latwia wabariigi walitsus wõtab tarwitusele kõik temast olenewad abinõud, et Saksa wäeosad, kes peawad Versailles'i rahulepingut ja neile liitlaste sõjamisjoni pea poolt ettepanud nõudmist mööda Latwias ära minema, oma lõpuliku äravõimiseni ühelgi juhtumisel mitte Düüna jõe paremale kaldale ei tuleks.

Latwia wabariigi walitsus kohustab ennast kõiki abinõusid seks tarwitama, et Balti omakaitse (Balti landeswehri) üksustest, mis on kujundatud Latwia wabariigi Saksa rahwusest kodanikkudest, kõrwaldataks ja Saksamaale saadetakse kõik Saksa riigi alamad.

Wäeosad, kelle hulgas üle 30% neid, kes Balti omakaitstes (Balti landeswehris) teeninud, ei tohi mitte Eesti wägedega kõrwuti asuda.“

(§ 1. lugemise ajalla hkuwad saalist Saksa saadikud **M. Bock** ja **J. Meyer**.)

Juhataja L. Olesk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 1 wastu wõetud.

Wälisministri kohustetäitja **J. Tõnisson** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega §§ 2—4.

§ 2. Latwia wabariigi walitsus kohustab ennast selle eest hoolitsema: 1) et Latwia wabariigi maa-alal ei asuks ega kujundataks mingisuguseid wäeosasid, kes Eesti wabariigi wastu waenulikud ja 2) et Latwia wabariigi maa-alal asuwest, niisama ka kujundatud ehk täiendatud wäeosadest, kes peawad põhja-lääne (Wene) wäe hulka saadetama ehk, kes on ise niisuguseks saatmiseks soowi awaldanud, kõrwaldatud oleksid kõik saksamaalased ja Balti sakslased; 3) et eeltähendatud wäeosad ainuüksi Ingeri wõitlusrinnale saadetakse, mitte aga Pihkwa wõitlusrinnale; 4) et nende saatmine sünniks mere-teed.

§ 3. Wastutuse wõitlusrinna eest enamlaste wastu lõunapool Luubani järwe wõtab Latwia wabariigi walitsus oma peale 22. juulist s. a. kell 12 lõunal.

§ 4. Wastutuse wõitlusrinna eest põhjapool Luubani järwe kunni Marienburgi järwe piirkonnani wõtab Latwia wabariigi walitsus oma peale lähemas tulewikus, niipea kui ta tarwilikka sõjariistu on saanud.

Wälisministri kohustetäitja **J. Tõnisson** (loeb): § 5. Nii kaua kui wõitlusrind põhjapool Luubani järwe mitte ei ole Latwia wabariigi wägede alla wõetud, jääb raudteeliin Walk-Ramotski-Wana-Shwanenburg Eesti wabariigi wägede ülemjuhatuses tarwitada, misjuures raudtee kasutamine ja walitsemine Latwia wabariigi kätte jääb. Eesti ülemjuhatus on õigustatud raudteejaamades oma komandante pidama oma sõjawäeliste wedude korraldamiseks.

Sellega ühtlasi jääb Eesti ülemjuhatusesele õigus eeltähenatud raudtee piirkonnas oma wägesid pidada.

K. Ipsberg (maal.): Minu arwates on siin wäike wiga tehtud. Muidugi, siin teda parandama ei hakata, aga ma tahaksin, et see wõimalik parandada oleks selles komisjonis, mis kokku on seatud Eesti-Läti piiriküsimuse lahendamiseks. Nimelt, kui raudteeliini Walk-Ramotski kasutamine jääb Läti walitsuse kätte, see tähendab, ehk küll meie piir on lõuna poolt Walka, et üks ots raudteed, umbes 10—15 wersta, mis meie piirides, on antud Läti riigile kasutamiseks, mis mitte raudtee tehnilisest seisukohast õige ei ole. Kui meie anname teatawa linna wõi jaama raudtee lõpupunktiks, nagu Walk, siis anname meie lätlastele ka teatawad õigused selles linnas. Neid õigusi selles linnas omawahel ära jagada on õige keerule. Wõib olla seda asjaolu saab läbirääkimiste juures ära õiendada. Õieti on see wäga kerge teha, sest seesugune läbirääkimine on meie raudteewalitsuse ja Läti raudteewalitsuse wahel olnud ja sellekohane leping juba tehtud, millega lätlased nõus olid. See kawa on teedeministeeriumi ja wägede ülemjuhataja kätte antud. Igatahes oleks soovitatav, kui sinna komisjoni keegi esitaja teedeministeeriumi poolt saadetak. Igaks juhtumiseks annan siin nimetatud erilepingust ühe ära kirja wälisministri kohustetäitja tarwitamiseks.

Wälisministri kohustetäitja **J. Tõnisson**: Selle lepingu tegemise juures oli juhtmõtteks, et neid lepinguid, mis olid tehtud, ei pidatud enne muude-

tama, kui seda eraldi ei ole nimetatud. Ses lepingus on raudteeliin üldiselt ära tähenatud. Missugusest kohast wõi jaamast just selle liini tarwitamine algab ei ole mitte kindlaks tehtud, see on eriläbirääkimiste asi. Ei ole öeldud, et just Walga jaamast selle raudtee kasutamine peab olema Läti walitsuse käes. Kui on Walga kohta teine leping mõlema wabariigi walitsuste wahel, siis on ju selle lepingu läbi kõik see wahekord kindlaks määratud. Nii et praegu ei ole sisemist tarwidust seda punkti pealselt ära tähendada.

Juhataja L. Olesk: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 5 wastu wõetud.

Wälisministri kohustetäitja **J. Tõnisson** (loeb): § 6. Kui Latwia wabariigi wäed wõitlusrinna enamlaste wastu lõunapool Marienburgi järwe oma peale wõtawad, lähewad Eesti wäed nende poolt Wene enamlaste wastu kindlustatawale liinile: Salatsi jõgi — Säde jõgi — raudteesild lõunapool Stakelni jaama — Adsel-Neuhof — Hoppa mõisa — Oppekahn — Wana-Laitsna — Shemeritsi — Polshanowa.

H. Priimägi (rhw.): Eestikeelses tõlkes on sõna „Witsenhow“ wälja jäänud. Peab olema — raudteesild lõunapool Stakelni jaama — Witsenhow, Atsenneuhof jne.

Juhataja L. Olesk: Aruandja on nõus seda sõna juurde lisama. Panen selle paragrahwi tehtud parandusega hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on § 6 wastu wõetud.

Wälisministri kohustetäitja **J. Tõnisson** kannab ette ja eraldi hääletamisel wõetakse wastu nähtawa enamusega §§ 7—14.

§ 7. Paragrahw 6. tähendatud piirilt lähewad Eesti ülemjuhatuses wäed ära Eesti maa-alale tähtajaks, mis kindlaks määratakse komisjoni poolt, mis koguneb Eesti ja Latwia ülemjuhatuses esitajatest ja liitlaste sõjamisjoni esitajatest.

§ 8. Eesti ülemjuhatuses poolt kujundatud ja selle ülemjuhatuses all seiswad Latwia rahwuslikud wäeosad lähewad kõikipidi Latwia wabariigi walitsuse wõimenduse alla sellest silmapilgust, kui wõitlusrind enamlaste wastu lõunapool

Luubani järwe Latwia wabariigi wägede poolt oma alla wõetakse.

T ä h e n d u s: Need Latwia rahvuslikud wäeosad, mis Eesti ülemjuhatuse all Balti landeswehri wastu wõitlesid, arwatakse kõikipidi Eesti ülemjuhatuse alt lahkunuks 6. juulist s. a.

§ 9. Kõik kulud, mis Eesti wabariik on kandnud Eesti ülemjuhatuse poolt korraldatud Latwia rahvuslike wäeosade sõjariistu panemisel, warustamisel ja ülespidamisel, peawad Eesti wabariigile Latwia wabariigi poolt esimesel wõimalusel ära tasutama: sõjariistupaneku wahendid ja laskemoon, kui wõimalik ka warustus, tulewad tagasi anda looduskujul — natuuras —, muud kulud tulewad aga tasuda, kas rahas, ehk wäljaweo-wahendites (linad, puud, nahad), wõi aga teisel teel wastastikusel kokkuleppimisel. Rahaga tasumine algab mitte hiljem wälislaenu realiseerimist Latwia walitsuse poolt.

§ 10. Et kindlaks määrata tagasimaksetawate kulude määra, mis Eesti wabariik on kandnud ühenduses sõjalise tegevusega Latwia maa-alal, aga ka nende maksu korda, abinõusid ja tähtaega Eesti asutuste poolt Latwia maa-alal saadud rahasummade ja ainete ning tagawarade wäärtuse mahaarwamisel, asutatakse segakommisjon, kelle kogusse mõlemalt walitsuselt ühesugune arw liikmeid määratakse, kes eneste keskelt komisjoni juhataja waliwad.

§ 11. Eesti wabariigi kodanikud, kes Latwia wabariigi maa-alal elawad ja asu-

wad, wabastatakse mobilisatsioonist Latwia wägedesse. Eeltähendatud isikud wõiwad takistamata Latwia wabariigi maa-alalt lahkuda.

§ 12. Et küsimusi arutada, kuidas korraldada ühendust Latwia maakohtade wahel põhjapool 6. paragrahwis tähendatud liini ja muu Latwia wahel, ühtlasi ka läbisõitu maa-alal põhjapool seda liini, asutatakse kõigelahemal tähtajal segakommisjon mõlema wabariigi walitsuste esitajatest, kummagilt wiis liiget.

§ 13. Eesti ja Latwia wabariikide lõpuliiku riikliku piiri kindlaksmääramise küsimuse arutamiseks ja selgitamiseks asutatakse segakommisjon, kummagilt walitsuselt wiis liiget.

§ 14. Seesinases lepingus tähendatud komisjonid peawad istumisi Walga linnas.

J u h a t a j a L. O l e s k: Tänane päewakord on läbi.

A. B i r k (rhw.): Kolmandal lugemisel tuleb kodukorra järele terve leping weel kord hääletamisele.

J u h a t a j a L. O l e s k: Kes on selle lepingu wastuwõtmise poolt sel kujul, nagu ta ette kanti? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on leping lõpuhääletamisel wastu wõetud. Kas soowitakse järgmise koosoleku aja kohta ettepanekut teha? Kuulen soowiawaldusi, et harilikul ajal, tähendab teisipäew kell 4. Lõpetan koosoleku.

Koosolek lõpeb kell 5.21 min.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu abiesimees **Lui Olesk.**

Abiesimees **A. Birk.**

Abisekretäär **H. Raudsepp.**